

**DEVANT LE TRIBUNAL DE CIRCUIT DU COMTÉ D'ESCAMBIA,
FLORIDE**

DEEPGULF, INC. and
TOKE OIL AND GAS, S.A.

Demandereses,

vs.

MARC M. MOSZKOWSKI

Défendeur.

Affaire No.: 2018 CA 000543

Division: "E"

**RÉPONSE DU DÉFENDEUR, MOYENS DE DÉFENSE AFFIRMATIFS ET
DEMANDE RECONVENTIONNELLE**

COMPARAÎT le défendeur Marc Moszkowski, sans avocat (pro se), qui, conformément aux Rules 1.140 et 1.170 des Florida Rules of Civil Procedure, soumet la Réponse, les moyens de défense affirmatifs et la demande reconventionnelle suivants :

A. RÉPONSE

COMPÉTENCE ET PARTIES

1. Le défendeur reconnaît que DeepGulf, Inc. est une société de

Floride constituée dans le comté d'Escambia, Floride, mais il n'est pas en mesure d'admettre ou de nier qu'elle exerce actuellement une activité et, par conséquent, qu'elle dispose ou non d'un établissement principal et, dans l'affirmative, que cet établissement principal se situe dans le comté d'Escambia, Floride.

2. Le défendeur reconnaît que le domaine d'activité de DeepGulf est la manutention par pipelines et le transport d'hydrocarbures, ce qui comprend le transport d'énergie, mais nie le surplus de cette allégation et en exige la preuve stricte.
3. Le défendeur reconnaît que Toke Oil & Gas S.A. était une entité domiciliée à Timor Oriental et reconnaît que certaines démarches ont été entreprises par DeepGulf, Inc. afin d'acquérir Toke Oil & Gas S.A., mais nie le surplus des allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
4. Admis.
5. Admis.
6. Le défendeur reconnaît avoir résidé dans le comté d'Escambia, Floride, pendant certaines périodes depuis la création de DeepGulf, Inc., mais il n'est pas citoyen américain et, pour des

raisons liées dans une certaine mesure aux faits du présent litige, il ne dispose plus d'un visa l'autorisant à résider aux États-Unis.

7. Admis.
8. Le défendeur reconnaît que le document visé, daté du 1er décembre 2004, concerne les pouvoirs et attributions des dirigeants de DeepGulf, mais nie qu'un quelconque de ces pouvoirs ou attributions lui ait été légalement retiré, à la suite d'une réunion tenue le 26 décembre 2017 ou autrement. Toute allégation contraire est niée et sa preuve stricte est exigée.
9. Le défendeur en exige la preuve stricte. Cette affirmation est en contradiction manifeste avec l'« Affidavit of Rustin Howard in Support of Plaintiffs' Motion for Summary Judgment » du 6 septembre 2024.
10. Les demanderesses se sont désistées de la présente action contre Hostgator le 12 octobre 2021.

CHEF I - MESURES INJONCTIVES - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DÉVELOPPEMENTS ET OPPORTUNITÉS COMMERCIALES

11. Le défendeur réincorpore ses réponses aux paragraphes 1 à 10 comme si elles étaient intégralement reproduites aux présentes.

12. Admis.

13. Admis.

14. Admis.

15. Admis.

16. Admis.

17. Voir ci-dessous :

(a) Le défendeur reconnaît que les informations exposées dans ce sous-paragraphe sont exactes.

(b) Le défendeur reconnaît que les informations exposées dans ce sous-paragraphe sont exactes.

(c) Le défendeur reconnaît que les informations exposées dans ce sous-paragraphe sont exactes.

(d) Le défendeur reconnaît que les informations exposées dans ce sous-paragraphe sont exactes.

(e) La publication n° 20060130729 a été déposée le 20 décembre 2004 et, conformément au point (iv) de ce sous-paragraphe, est antérieure à la signature de l'accord identifié au paragraphe 11 (onze) ci-dessus et joint à la plainte en tant que pièce « A ».

(f) Les allégations de ce sous-paragraphe sont niées et leur

preuve stricte est exigée.

18. Le défendeur reconnaît les allégations de ce paragraphe dans les limites ou selon les explications du paragraphe 17 (dix-sept) ci-dessus, ou subsidiairement dans la mesure où elles peuvent être limitées par l'interprétation et l'application des moyens de défense affirmatifs exposés ci-dessous.
19. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
20. Le défendeur reconnaît avoir communiqué en faisant clairement figurer la mention « Commercial In Confidence » sur les communications en cause, et reconnaît qu'il s'agissait de la terminologie appropriée pour signaler un contenu propriétaire et confidentiel.

Le défendeur nie que la demanderesse ait droit à une quelconque injonction ou à la restitution de l'un quelconque des biens décrits et exige la preuve stricte à l'appui d'une telle mesure.

CHEF II - VIOLATION DE L'ACCORD DE NON-CONCURRENCE

21. Le défendeur réallègue ses réponses aux paragraphes 1 à 10, telles que précisées et traitées aux paragraphes 11 à 20,

comme si elles étaient intégralement reproduites aux présentes.

22. Admis.

23. Admis.

24. Admis.

25. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

26. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

27. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

28. Admis.

Le défendeur nie que la demanderesse ait droit à une quelconque injonction ou à la restitution de l'un quelconque des biens décrits et exige la preuve stricte à l'appui d'une telle mesure.

CHEF III - DÉTOURNEMENT CIVIL (« CIVIL THEFT »)

29. Le défendeur nie avoir violé l'article 772.11 des Florida Statutes.

30. Le défendeur adopte les réponses aux paragraphes 1 à 10, 12 à 20 et 22 à 28, dans la mesure où elles traitent ou expliquent les réponses antérieures, comme si elles étaient intégralement reproduites aux présentes.
31. Admis.
32. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe.
33. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe.
34. Le défendeur reconnaît s'être rendu à Timor Oriental, mais nie toutes les autres allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
35. Admis.
36. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
37. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
38. Le défendeur reconnaît les deux premières phrases de ce paragraphe. La troisième phrase est niée et sa preuve stricte est exigée.
39. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

40. Admis.
41. Admis.
42. Admis en partie.
43. Le défendeur reconnaît avoir informé le conseil d'administration de DeepGulf qu'il détenait en son nom une participation dans Toke Oil and Gas S.A. au bénéfice de DeepGulf et qu'il aurait été imprudent de détenir cette participation au nom de DeepGulf. Toutes les autres allégations de ce paragraphe sont niées et leur preuve stricte est exigée.
44. Toke Oil and Gas S.A. a exécuté trois (3) contrats, le dernier projet ayant été achevé en mai 2012. Les autres allégations de ce paragraphe sont niées et leur preuve stricte est exigée.
45. Le défendeur reconnaît que certaines sommes ont été affectées aux rémunérations des administrateurs, y compris à son propre paiement en qualité d'administrateur de Toke Oil and Gas S.A., mais nie les autres allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
46. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
47. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la

preuve stricte.

48. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

49. Le défendeur reconnaît que la demanderesse a formulé certaines demandes, mais nie qu'elles satisfassent aux exigences légales ou que le défendeur ait commis une quelconque faute au regard de cette disposition des Florida Statutes ou du droit de Floride.

50. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

Le défendeur demande l'octroi d'honoraires raisonnables d'avocat et des dépens, ce chef étant dépourvu de fondement factuel ou juridique substantiel.

CHEF IV - DÉTOURNEMENT CIVIL (« CIVIL THEFT »)

51. Ce paragraphe n'appelle ni admission ni dénégation de la part du défendeur.

52. Le défendeur réallègue les paragraphes 1 à 10, 12 à 20, 21 à 28 et 29 à 50, dans la mesure où ils traitent ou expliquent les réponses antérieures, comme s'ils étaient intégralement

reproduits aux présentes.

- 53. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
- 54. Le défendeur reconnaît que la demanderesse a formulé certaines demandes, mais nie qu'elles satisfassent aux exigences légales ou que le défendeur ait commis une quelconque faute au regard de cette disposition des Florida Statutes ou du droit de Floride.
- 55. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

Le défendeur demande l'octroi d'honoraires raisonnables d'avocat et des dépens, ce chef étant dépourvu de fondement factuel ou juridique substantiel.

CHEF V - CONVERSION

- 56. Ce paragraphe n'appelle ni admission ni dénégation de la part du défendeur.
- 57. Le défendeur réallègue les paragraphes 1 à 10, 11 à 20, 21 à 28, 29 à 50 et 51 à 55, dans la mesure où ils traitent ou expliquent les réponses antérieures, comme s'ils étaient intégralement

reproduits aux présentes.

- 58. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
- 59. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte

CHEF VI - CONVERSION

- 60. Ce paragraphe n'appelle ni admission ni dénégation de la part du défendeur.
- 61. Le défendeur réallègue les paragraphes 1 à 10, 11 à 20, 21 à 28, 29 à 50, 51 à 55 et 56 à 59, dans la mesure où ils traitent ou expliquent les réponses antérieures, comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.
- 62. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
- 63. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

CHEF VII - FAUSSE DÉCLARATION FRAUDULEUSE

- 64. Le défendeur réallègue les paragraphes 1 à 10, 11 à 20, 21 à

28, 29 à 50, 51 à 55, 56 à 59 et 60 à 63, dans la mesure où ils traitent ou expliquent les réponses antérieures, comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.

- 65. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
- 66. Le défendeur nie la première phrase de ce paragraphe et reconnaît les deuxième et troisième phrases.
- 67. Admis.
- 68. Le défendeur reconnaît avoir participé à la préparation du PPM, mais nie toutes les autres allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
- 69. Admis.
- 70. Admis.
- 71. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
- 72. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
- 73. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
- 74. Le défendeur reconnaît la première phrase, mais nie toutes les

autres allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

75. Admis.

76. Admis.

77. Admis.

78. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

79. Admis.

80. Admis.

81. Admis.

82. Admis.

83. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

84. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

85. Le défendeur n'est pas en mesure d'admettre ou de nier que DeepGulf, Inc. ait droit aux archives de Toke Oil and Gas S.A., le terme « archives » n'étant pas suffisamment défini dans ce paragraphe. Toutes les autres allégations de ce paragraphe sont niées et leur preuve stricte est exigée.

86. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
87. Le défendeur n'est pas en mesure d'admettre ou de nier que l'acquisition des actions de Toke Oil and Gas S.A. ait été achevée par DeepGulf, Inc. et exige donc la preuve stricte des allégations contenues dans ce paragraphe.
88. Le défendeur n'est pas en mesure d'admettre ou de nier les allégations de ce paragraphe, celui-ci ne définissant pas précisément les documents en cause ni l'entité à laquelle les demanderesses se réfèrent. En conséquence, ce paragraphe est nié et sa preuve stricte est exigée.
89. Le défendeur n'est pas en mesure d'admettre ou de nier les allégations de ce paragraphe, celui-ci ne définissant pas précisément les documents en cause. En conséquence, ce paragraphe est nié et sa preuve stricte est exigée.
90. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
91. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
92. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige

la preuve stricte.

93. Le défendeur reconnaît les 19 derniers mots, mais nie les allégations figurant dans la première partie de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

CHEF VIII - JUGEMENT DÉCLARATOIRE

94. Le défendeur réallègue les paragraphes 1 à 10, 11 à 20, 21 à 28, 29 à 50, 51 à 55, 56 à 59, 60 à 63 et 64 à 93, dans la mesure où ils traitent ou expliquent les réponses antérieures, comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.
95. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.
96. Le défendeur n'est pas en mesure d'admettre ou de nier les allégations contenues dans ce paragraphe. En conséquence, il les nie et en exige la preuve stricte.

CHEF IX - REDDITION DE COMPTES

97. Le défendeur réallègue les paragraphes 1 à 10, 11 à 20, 21 à 28, 29 à 50, 51 à 55, 56 à 59, 60 à 63, 64 à 93 et 94 à 96, dans la mesure où ils traitent ou expliquent les réponses antérieures,

comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.

98. Ce paragraphe n'appelle ni admission ni dénégation de la part du défendeur.
99. Le défendeur reconnaît avoir certaines obligations et responsabilités juridiques envers les demanderesses. Toutes les autres allégations de ce paragraphe sont niées et leur preuve stricte est exigée.
100. Le défendeur demande que le droit de Floride et les principes d'équité soient appliqués de manière égale à toutes les parties dans la présente affaire et demande, en retour, une reddition de comptes des demanderesses ainsi que les mesures sollicitées par celles-ci dans le présent chef.

CHEF X - RUPTURE DE CONTRAT

101. Le défendeur réallègue les paragraphes 1 à 10, 11 à 20, 21 à 28, 29 à 50, 51 à 55, 56 à 59, 60 à 63, 64 à 93, 94 à 96 et 97 à 100, dans la mesure où ils traitent ou expliquent les réponses antérieures, comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.
102. Admis.

103. Admis.

104. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

CHEF XI - MESURES INJONCTIVES

105. 105. Le défendeur réallègue les paragraphes 1 à 10, 11 à 20, 21 à 28, 29 à 50, 51 à 55, 56 à 59, 60 à 63, 64 à 93, 94 à 96, 97 à 100 et 101 à 104, dans la mesure où ils traitent ou expliquent les réponses antérieures, comme s'ils étaient intégralement reproduits aux présentes.

106. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

107. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

108. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

109. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte.

110. Le défendeur nie les allégations de ce paragraphe et en exige la preuve stricte

B. MOYENS DE DÉFENSE AFFIRMATIFS

À titre de moyens de défense affirmatifs, le défendeur invoque la contrainte, l'estoppel, le défaut de contrepartie, la fraude, l'illégalité, les laches, la licence, le fait que chaque cause d'action, demande et poste de dommages-intérêts n'a pas pris naissance dans le délai prescrit par la loi avant l'introduction de la présente action (prescription), la renonciation, ainsi que le défaut ou l'absence de qualité pour agir des demandereses contre le défendeur

C. DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MARC M. MOSZKOWSKI

CHEF I : REDDITION DE COMPTES

1. Il s'agit d'une action en reddition de comptes.
2. Le demandeur reconventionnel est actionnaire des entités demandereses / défenderesses reconventionnelles.
3. Le droit de Floride et les principes d'equity imposent aux demandereses / défenderesses reconventionnelles de rendre compte au demandeur reconventionnel de l'utilisation de leurs

actifs.

PAR CES MOTIFS, le défendeur / demandeur reconventionnel sollicite un jugement ordonnant une reddition de comptes portant sur l'ensemble des actifs des demanderesses / défenderesses reconventionnelles ainsi qu'un privilège sur ces actifs à concurrence de toute somme jugée due au demandeur reconventionnel par les défenderesses reconventionnelles, augmentée des honoraires d'avocat, des intérêts et de toute autre mesure que le juge des faits estimera appropriée.

CHEF II : RUPTURE DE CONTRAT

4. Les demanderesses / défenderesses reconventionnelles et le défendeur / demandeur reconventionnel ont conclu plusieurs contrats aux termes desquels le défendeur / demandeur reconventionnel s'engageait à effectuer certains travaux pour les demanderesses en contrepartie d'une rémunération raisonnable.
5. Les demanderesses ont violé ces accords en omettant de rémunérer le défendeur comme convenu.
6. Du fait de la violation par les demanderesses / défenderesses reconventionnelles, le défendeur / demandeur reconventionnel

a subi un préjudice.

PAR CES MOTIFS, sur le fondement de ce qui précède, le demandeur reconventionnel sollicite un jugement contre les demanderesses / défenderesses reconventionnelles pour rupture de contrat, pour un montant à déterminer par le juge des faits, supérieur au minimum de compétence de la présente Cour, augmenté des dépens.

CHEF III : TRAVAUX ET SERVICES RENDUS

7. Le défendeur / demandeur reconventionnel réclame aux demanderesses / défenderesses reconventionnelles les sommes dues au titre des travaux et services rendus.

PAR CES MOTIFS, sur le fondement de ce qui précède, le demandeur reconventionnel sollicite un jugement contre les demanderesses / défenderesses reconventionnelles au titre des travaux et services rendus, pour un montant à déterminer par le juge des faits, supérieur au minimum de compétence de la présente Cour, augmenté des dépens.

CHEF IV : RUPTURE DE CONTRAT

8. Les demanderesses / défenderesses reconventionnelles et le défendeur / demandeur reconventionnel ont conclu un accord

aux termes duquel les demanderesses / défenderesses reconventionnelles s'engageaient à accomplir toutes les démarches nécessaires et raisonnables afin d'obtenir un visa de résident permanent pour le défendeur / demandeur reconventionnel.

9. Les demanderesses / défenderesses reconventionnelles ont violé ledit accord en n'obtenant pas le visa de résident permanent pour le défendeur / demandeur reconventionnel.
10. Le demandeur reconventionnel a subi un préjudice réel sous forme de perte de revenus et d'autres dommages du fait de la violation par les demanderesses / défenderesses reconventionnelles.

PAR CES MOTIFS, sur le fondement de ce qui précède, le demandeur reconventionnel sollicite un jugement contre les demanderesses / défenderesses reconventionnelles pour rupture de contrat, pour un montant à déterminer par le juge des faits, supérieur au minimum de compétence de la présente Cour, augmenté des dépens.

CHEF V : FRAUDE FONDÉE SUR UNE PROMESSE DE PAIEMENT

11. À plusieurs reprises entre 2008 et 2017, les demanderesses /

défenderesses reconventionnelles ont donné certaines assurances au défendeur / demandeur reconventionnel concernant sa rémunération.

12. À chacune de ces occasions, les demanderesses / défenderesses reconventionnelles ont déclaré au défendeur / demandeur reconventionnel qu'il recevrait une rémunération pour son travail et sa contribution aux demanderesses / défenderesses reconventionnelles.
13. Ces déclarations étaient fausses et les demanderesses / défenderesses reconventionnelles savaient ou auraient dû savoir qu'elles étaient fausses.
14. Les demanderesses / défenderesses reconventionnelles entendaient que le défendeur / demandeur reconventionnel se fie à ces déclarations et l'ont incité à s'y fier.
15. Le demandeur reconventionnel a cru ces déclarations et promesses et s'y est légitimement fié.
16. Le ou vers le 10 février 2017, le demandeur reconventionnel a découvert ladite fraude.
17. En conséquence directe de cette fraude, le défendeur / demandeur reconventionnel a subi un préjudice financier

considérable et une détresse émotionnelle.

18. Le demandeur reconventionnel sollicite des dommages-intérêts compensatoires et punitifs contre les demanderesses / défenderesses reconventionnelles en raison du caractère intentionnel et/ou téméraire de leur conduite.

PAR CES MOTIFS, sur le fondement de ce qui précède, le demandeur reconventionnel sollicite un jugement contre les demanderesses / défenderesses reconventionnelles pour fraude fondée sur une promesse de paiement, pour un montant à déterminer par le juge des faits, supérieur au minimum de compétence de la présente Cour, augmenté des dépens.

CHEF VI : FAUSSE DÉCLARATION FRAUDULEUSE

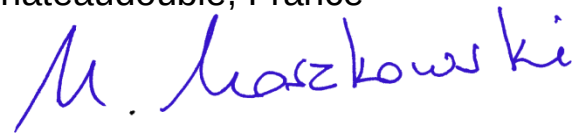
19. À plusieurs reprises entre 2008 et 2017, les demanderesses / défenderesses reconventionnelles ont donné certaines assurances au défendeur / demandeur reconventionnel concernant son statut au regard de l'immigration.
20. À ces occasions, et à toutes les époques pertinentes, les demanderesses / défenderesses reconventionnelles ont déclaré qu'elles s'efforçaient d'obtenir un visa de résident permanent pour le demandeur reconventionnel.

21. Ces déclarations étaient fausses et les demanderesses / défenderesses reconventionnelles savaient ou auraient dû savoir qu'elles étaient fausses.
22. Les demanderesses / défenderesses reconventionnelles entendaient que le défendeur / demandeur reconventionnel se fie à ces déclarations et l'ont incité à s'y fier.
23. Le ou vers le 10 février 2017, le demandeur reconventionnel a découvert ladite fraude.
24. En conséquence directe de cette fraude, le défendeur / demandeur reconventionnel a subi un préjudice financier considérable et une détresse émotionnelle.
25. Le demandeur reconventionnel sollicite des dommages-intérêts compensatoires et punitifs contre les demanderesses / défenderesses reconventionnelles en raison du caractère intentionnel et/ou téméraire de leur conduite.

PAR CES MOTIFS, sur le fondement de ce qui précède, le demandeur reconventionnel sollicite un jugement contre les demanderesses / défenderesses reconventionnelles pour fausse déclaration frauduleuse, pour un montant à déterminer par le juge des faits, supérieur au minimum de compétence de la présente Cour, augmenté des dépens.

Respectueusement soumis ce 20 février 2025

Marc Moszkowski, Pro Se
Email: m.moszkowski@deepgulf.net
Phone: +1(850)316 8462
Le Verdos
83300 Châteaudouble, France



CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

Je certifie par les présentes que, ce 20 février 2025, une copie de la présente requête a été transmise à Braden K. Ball, Jr., avocat des demanderesses, par l'intermédiaire du portail de dépôt électronique des tribunaux de Floride.

